REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale
01-01-09 - Direzione Area Tecnico-scientifica
01-01-09-11 - Laboratorio Geologico-petrografico e Centro Regionale Amianto
ID Provvedimento: 2382

Oggetto: **AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 ALLA DITTA CARL ZEISS SPA CON SOCIO UNICO CON SEDE LEGALE IN MILANO, P.IVA: 00721920155 PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN RIVELATORE DI ELETTRONI RETRODIFFUSI (BACKSCATTERED ELECTRONS) IN MICROSCOPIO ELETTRONICO A SCANSIONE EVO 10 ZEISS, NELL'AMBITO DEL PROGETTO POA MISURE CUP: F72G16000000001 - CIG: BD62C33AF1 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA**

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i. della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva dell'ARPAS;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., relativa alle norme sul procedimento amministrativo;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;

VISTO il Regolamento Generale e di Organizzazione dell'ARPAS approvato con DDG n. 31 del 11 marzo 2015 così come modificato con DDG n. 922 del 4 luglio 2017;

VISTI la Deliberazione n. 38/35 del 02/10/2024 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n.126 del 09/10/2024 della Presidente della Giunta Regionale con i quali la dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano è stata nominata Direttrice Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (A.R.P.A.S);

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20/01/2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio

Organizzativo" approvato con DDG 78/2015 alle macro gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21/01/2025 così come integrata dalla Determinazione della DG n. 433 del 26/03/2025, con la quale è stato attribuito l' incarico di Direttore del Dipartimento Geologico, idrogeologico e idrografico all' ing. Domenico Caracciolo;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 2021 del 05/10/2026, con la quale è stato attribuito l'incarico di Direttore ad interim del Laboratorio Geologico-Petrograficoe Centro Regionale Amianto all'ing. Domenico Caracciolo;

RICHIAMATO il D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 e relativi allegati;

VISTI il D.Lgs 33/2013 e l'art. 28, comma 3, del D.Lgs 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

VISTA la L.R. n. 8 del 13 marzo 2018 recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 2457 del 17/12/2025 di approvazione del "Regolamento sulla disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture dell' ARPAS";

VISTA la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della Determinazione della Direttrice Generale n. 291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

VISTO l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la*

scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

DATO ATTO - che al sottoscritto Dirigente del Laboratorio Geologico-Petrografico e Centro Regionale Amianto spetta l'acquisizione della fornitura in oggetto e l'assunzione del relativo impegno di spesa;

- che il sottoscritto ricopre le funzioni di Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell' art. 15, comma 2, del D.Lgs 36/2023;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 16/12/2019 tra la ex DGSTA (ora DGSUA) del MATTM e l'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (ARDIS), inerente la Linea di azione 2.3.1 "Interventi di miglioramento della qualità dei corpi idrici" del POA FSC 2014-2020, nella quale è prevista, tra le diverse attività, una campagna, almeno triennale, di monitoraggio delle portate per la quale è riconosciuto all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) il ruolo di coordinamento tecnico-scientifico per l'attuazione del progetto sul Bilancio Idrologico Nazionale;

PREMESSO che la convenzione, stipulata nell'ambito della Linea di azione 2.3.1. "Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici" del POA FSC 2014-2020 - CUP F72G16000000001, ai sensi dell'art. 15 della legge 07.08.1990, n. 241 e dell'art. 5, c. 6, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, Rep.n.10 prot.n.12867 del 29.12.2020 tra l'ARDIS, ARPAS e ISPRA, prevede l'esecuzione a cura di Arpas di una campagna, almeno triennale, di monitoraggio delle portate liquide dei corpi idrici della Sardegna;

CONSIDERATA la necessità di determinare la composizione chimico-mineralogica del trasporto solido, si rende opportuno l'acquisto di un rivelatore di elettroni retrodiffusi (backscattered electrons) a 5 canali specifico per tali analisi;

CONSIDERATO che, secondo le stime effettuate, l'appalto ha un valore unitario stimato inferiore a €140.000,00 IVA esclusa, in relazione al fabbisogno individuato ai sensi dell'art. 14, comma 7 del D.Lgs 36/2023;

RILEVATO

preliminarmente che, dato il loro modesto valore, le prestazioni di cui in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023;

APPURATO che l'appalto, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs 36/2023 non è suddivisibile in lotti;

DATO ATTO che al presente appalto non si applicano i criteri ambientali minimi (CAM) e/o criteri sociali in vigore ai sensi dell'art. 57 comma 2 D.Lgs 36/2023;

VISTO l'art. 26, comma 6, del D.Lgs 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardante la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti e appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di mera fornitura di materiale e risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all' operatore economico;

DATO ATTO che l'acquisto oggetto del presente provvedimento non è soggetto a programmazione triennale ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs 36/2023 poiché avente valore unitario complessivo stimato inferiore a €140.000,00;

ATTESO che dato l'importo della fornitura, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36 /2023 si può procedere con affidamento diretto e che in base alla normativa vigente, per importi superiori ad €5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, vi è l' obbligo di ricorrere prioritariamente al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero a quello della Regione Sardegna (art. 1 comma 450 del D.L. 296/2006);

CONSIDERATO che risulta applicabile al caso di specie quanto disposto all'art. 1, comma 512, della legge 208/2015 e che pertanto, trattandosi di approvvigionamento di beni, sussiste l' obbligo di procedere all'acquisto "tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali";

VISTO l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: "*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del*

comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l' acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi";

DATO ATTO che al momento non risultano attive convenzioni nazionali (CONSIP) e regionali (SardegnaCAT) a cui attingere per acquisire la fornitura del bene in oggetto;

DATO ATTO che, si è effettuata una trattativa Diretta sul Me.Pa, n. RDO 6659736 (codice CPV 38510000-3);

CONSULTATO ai fini dell'affidamento di cui sopra l'operatore economico: Carl Zeiss SpA con socio unico con sede legale in via Varesina, 162, 20156 – Milano (MI), P.IVA 00721920155;

RITENUTA l'offerta dell'operatore economico Carl Zeiss SpA con socio unico adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e rispondente alle esigenze dell' Amministrazione, nonché congrua con riferimento al prezzo (€ 5.000,00, IVA esclusa) e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione;

RITENUTO pertanto di dover affidare la fornitura in oggetto all'operatore Carl Zeiss SpA con socio unico, con sede legale in via Varesina, 162, 20156 – Milano (MI), P.IVA 00721920155, per complessivi € 5.000,00 IVA esclusa, attraverso la procedura di Trattativa Diretta su MEPA, n. RDO 6659736;

DATO ATTO che l'operatore economico Carl Zeiss SpA con socio unico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36 /2023, in quanto rivenditore ufficiale di prodotti specialistici nell'ambito di prodotti di laboratorio ed analisi ad alta tecnologia;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 36/2023, il principio di rotazione è rispettato;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto in oggetto individuato dalla stazione appaltante e applicato dall'appaltatore risulta essere il seguente: Commercio, codice CNEL H011;

RITENUTO ai sensi di quanto disposto dall'art. 53 comma 4 del D.Lgs 36/2023, di non richiedere la garanzia definitiva di cui all'art. 106 del Codice in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi

in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

DATO ATTO che ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RILEVATO che, sulla base della Tabella A annessa all' Allegato I.4 del D.Lgs 36/2023, l' affidamento in oggetto è esente dall'imposta di bollo in quanto di importo inferiore a € 40.000,00;

DATO ATTO che l'importo dell'affidamento della fornitura è pari a € 5.000,00, IVA esclusa, e si rende necessario procedere all'impegno di spesa per un importo pari a € **6.100,00 IVA compresa**, sul capitolo SC03.2060 "Attr.App.Strum.tecn. Progetto POA MISURE", missione 09, programma 01, azione 01, del bilancio 2026, che contiene la necessaria disponibilità ed è interamente imputata ed esigibile nell' esercizio 2026;

DATO ATTO che la spesa di cui al presente atto è finanziata dall'avanzo vincolato di cui alla determinazione n. 1632 del 11/08/2026 "Variazione del bilancio 2026/2028. Utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione di parte corrente e capitale accertato con il rendiconto della gestione 2025. Variazione negli stanziamenti parte spesa nella competenza e nella cassa sui capitoli dedicati con istituzione di nuovi capitoli (var 8/2026)";

DATO ATTO che la spesa oggetto del presente atto pari a € 6.100,00 risulta coerente con il cronoprogramma del progetto POA MISURE, che prevede una spesa per l'anno 2026 di € 175.517,43 e che ad oggi risultano disponibili sul capitolo SC03.2060 "Attr.App. Strum.tecn.Progetto POA MISURE" al netto di tale spesa € 120.244,02 per l'anno 2026;

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG: BD62C33AF1;

DI DARE ATTO che l'affidamento in oggetto è esente dal pagamento del contributo all'ANAC in quanto di importo inferiore a € 40.000,00;

ACQUISITO il DURC con scadenza il 12/01/2027 e verificato l'assenza di annotazioni sugli operatori economici nel sito di ANAC;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. **DI AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023, il servizio di fornitura e installazione rivelatore di elettroni retrodiffusi (backscattered electrons) in un microscopio elettronico a scansione evo 10 Zeiss alla ditta Carl Zeiss SpA con socio unico, con sede legale in via Varesina, 162, 20156 – Milano (MI), P.IVA 00721920155, per un importo complessivo di **€ 5.000,00, IVA esclusa**, mediante **Trattativa Diretta sul ME.PA.**
2. **DI IMPEGNARE** la somma di € 6.100,00 IVA compresa, annualità 2026, a valere sul capitolo SC03. 2060 "Attr.App.Strum.tecn. Progetto POA MISURE", missione 09, programma 01, azione 01, del bilancio 2026, al fine di garantire la copertura finanziaria per la spesa di cui all'affidamento in oggetto - CIG BD62C33AF1, CUP F72G16000000001.
3. **DI STIPULARE** il contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere in modalità elettronica sottoscritte digitalmente, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri.
4. **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di € 6.100,00 di cui al presente atto, trova copertura mediante l'utilizzo di Avanzo Vincolato di cui alla D.D.G. n. 1632 del 11/08/2026, le cui finalità sono coerenti con le attività da svolgere.
5. **DI DISPORRE**, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs 33/2013 e 28, comma 3, del D.Lgs 36/2023.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.
La presente determinazione sarà pubblicata nell'albo pretorio on-line del sito web istituzionale.

Il Dirigente

Domenico Caracciolo

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Capitolo	Centro di Responsabilità	Data Scadenza	Causale	Importo	Descrizione Fornitore	Codifica PCF	CIG	CUP
SC03.2060	00.01.01.00	19/10/2026	Acq. rilev. elet. x micro Zeiss Evo	6.100,00	CARL ZEISS S.p.a.	U.2.02.01.05.001	BD62C33AF1	F72G16000000001

Riassunto dei dati finanziari

	SC03.2060	TOTALE
2026	6.100,00	6.100,00
TOTALE	6.100,00	6.100,00

Istruttore Pratica:

DOMENICO CARACCIOLO

PIERO PIRODDI

Firmato digitalmente da
DOMENICO CARACCIOLO
21/10/2026 09:45:50